

Nr. 198 Der Reichsminister des Innern an sämtliche Reichsminister. 17. Juli 1933

R 43 I/1032, Bl. 11 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Vereinfachung der Geschäfte des Reichsrats.

I. Im Jahr 1930 hatte der Reichsratsausschuß für Verfassung und Geschäftsordnung die Frage der Entlastung des Reichsrats von einer Reihe von Geschäften auf dem Gebiete der Reichsverwaltung aufgegriffen. Daraufhin hatte der Reichsminister des Innern unter dem 7. November 1930 die Herren Reichsminister gebeten, diejenigen Angelegenheiten zu bezeichnen, von denen der Reichsrat entlastet werden könnte¹⁾. Nach dem eingegangenen Material bedarf es in sämtlichen Fällen, in denen eine Entlastung als erwünscht bezeichnet wurde, der Gesetzesform, da die Zuständigkeit des Reichsrats bei all diesen Verwaltungsangelegenheiten auf gesetzlicher Grundlage²⁾ beruht.

Die Frage der Vereinfachung der Geschäfte des Reichsrats war in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten. Nachdem seitens mehrerer Ministerien die Angelegenheit im Laufe der letzten Monate auf gegriffen wurde³⁾, habe ich unter Zugrundelegung der auf die vorgenannte Rundfrage vom November 1930 gemachten Angaben den anliegenden „Gesetzentwurf zur Vereinfachung der Geschäfte des Reichsrats“ aufgestellt⁴⁾, den ich im Hinblick auf die Änderungen in der Gesetzgebung der letzten Jahre sowie unter Berücksichtigung der Neuordnung des Verhältnisses zwischen dem Reich und den Ländern zu berichtigen und zu ergänzen bitte⁵⁾.

II. Unabhängig von der vorstehenden Entlastung des Reichsrats erscheint mir im Interesse einer erleichterten und für eilige Dinge beschleunigten Beschlußfassung des Reichsrats erwünscht,

1) Das Schreiben des RIM vom 7. 11. 30 und mehrere Stellungnahmen der Reichsressorts (März bis Oktober 1931, z. T. mit listenmäßiger Zusammenstellung der aus dem Zuständigkeitsbereich des RR herauszunehmenden Angelegenheiten) in R 43 I/1034, Bl. 28–48.

2) Art. 60, 67 und 69 RV.

3) Hierzu nichts ermittelt. – Am 23. 6. 33 hatte die Staatskanzlei des Freistaates Bayern an Lammers geschrieben: „Seit dem Inkrafttreten des Ermächtigungsgesetzes vom 24. März 1933 hat die in Art. 69 der Reichsverfassung vorgesehene Mitwirkung des Reichsrats beim Zustandekommen von Reichsgesetzen ein Ende gefunden. Dies ist, wie auch die Bayer. Regierung unbedingt anerkennt, eine logische und notwendige Folge der politischen Umgestaltung. Mit dieser Neuordnung wäre es aber wohl zu vereinbaren, wenn die Reichsregierung [...] in Anwendung von Art. 67 der Reichsverfassung den Reichsrat von beabsichtigten wichtigen Maßnahmen und von Gesetzentwürfen so rechtzeitig unterrichten würde, daß eine sachliche Stellungnahme der Länderregierungen noch möglich wäre. Wenn die Länderregierungen glauben, eine solche Unterrichtung dringend empfehlen zu sollen, liegt es ihnen völlig fern, zu den Vorlagen der Reichsregierung vom allgemein politischen Standpunkt aus Stellung zu nehmen. Die Ermöglichung ihrer Stellungnahme zu dem sachlichen Inhalt von Gesetzentwürfen dürfte aber in vielen Fällen von Vorteil für das ganze Reich sein. Einmal sind vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht die Verhältnisse in den verschiedenen Teilen des Reiches sehr verschieden, und es wäre zweckmäßig, daß diesem Umstand [...] schon beim Erlaß der Gesetze möglichst Rechnung getragen würde. Außerdem verfügen aber die Länderregierungen, denen der Vollzug der meisten Reichsgesetze obliegt, über praktische Erfahrungen, die bei der Abfassung der Gesetze selbst nutzbringende Verwendung finden können.“ – Ganz ähnlich lautende Vorstellungen hatte am 10. 6. 33 schon die Vertretung Sachsens beim Reiche mit Schreiben an StSRkei erhoben (R 43 I/1033, Bl. 196 und 193). Beide Schreiben wurden von Lammers dem RIM mit der Bitte zugeleitet, „nach Möglichkeit den geäußerten Wünschen Rechnung zu tragen. Ob und wie weit diesen Wünschen Rechnung getragen wird, muß jedoch nach Auffassung des Herrn Reichskanzlers dortiger Entschließung Vorbehalten bleiben.“ (Ebd., Bl. 195 und 197).

4) § 1 des beiliegenden Entwurfs: „Die Mitwirkung des Reichsrats auf dem Gebiet der Reichsverwaltung kommt in den aus der Anlage ersichtlichen Fällen in Fortfall. An die Stelle des Reichsrats tritt [...] die Reichsregierung.“ In der Anlage zum GesEntw. waren insgesamt 86 Zuständigkeiten des RR aufgeführt. Sie betrafen Angelegenheiten u. a. der Beamten-gesetzgebung, der Gewerbeordnung, der Zollgesetzgebung, des Münzwesens (R 43 I/1032, Bl. 12–19).

5) S. Anm. 9.

daß nach dem Vorbilde der Geschäftsordnung der Reichsregierung auch für den Reichsrat ein „Beschlußverfahren im schriftlichen Wege“ eingeführt wird⁶⁾. Ich beabsichtige daher, dem Reichsrat eine entsprechende Ergänzung seiner Geschäftsordnung⁷⁾ vorzuschlagen durch Einfügung eines § 14 a, der etwa wie folgt lauten müßte:

Erfordert die Bedeutung von Anträgen, Vorlagen und Eingaben, die dem Reichsrat zur Beschlußfassung vorgelegt sind, keine mündliche Beratung oder ist eine solche wegen der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit nicht möglich, so kann der Reichsminister des Innern die Zustimmung des Reichsrats auf schriftlichem Wege einholen (Umlaufsache)⁸⁾.

Zu dem Gesetzentwurf nebst Anlage bitte ich, soweit Ihr Geschäftsbereich berührt wird, mir Ihre Ergänzungs- und Änderungsvorschläge demnächst zu übermitteln⁹⁾.

Frick

⁶⁾ § 27 der Geschäftsordnung der RReg. vom 3. 5. 24: „Erfordert die Bedeutung der Angelegenheit keine mündliche Beratung, so kann der Staatssekretär in der Reichskanzlei die Zustimmung der Mitglieder der Reichsregierung auf schriftlichem Wege einholen.“ (RMinBl., S. 173).

⁷⁾ Vgl. die „Geschäftsordnung für den Reichsrat“ (1919) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 12. 21 (Zentralbl. für das Dt. Reich 1921, S. 975).

⁸⁾ Der Änderungsvorschlag wurde vom RR in seiner Sitzung am 21. 9. 33 „ohne Aussprache“ gebilligt. Zuvor hatte der RIM in der Sitzung ausgeführt: „Wie auch die heutige Sitzung gezeigt hat, [...] spielen sich die Beratungen des Reichsrats nicht gerade anregend ab. Sie erschöpfen sich darin, daß ich die Punkte der Tagesordnung verlese und das Plenum ihnen ohne Aussprache zustimmt, nachdem die Dinge meistens schon in den Ausschüssen geklärt sind. Ich halte es daher für erforderlich, daß eine Vereinfachung der Geschäftsordnung erfolgt in dem Sinne, wie ja auch das Reichskabinett einen großen Teil seiner Beschlüsse im Umlaufwege faßt, daß nämlich ohne Zusammentritt des Plenums alle Gegenstände, die ohne weitere Aussprache beschlossen werden können, durch schriftliche Zustimmung erledigt werden.“ (Sitzungsprotokoll im RAnz. vom 22. 9. 33; s. a. RMinBl. 1933, S. 519).

⁹⁾ In R 43 I/1032 hierzu Stellungnahmen des RVM, des RFM, des RPM und des RArbM mit zahlreichen Vorschlägen zur Aufhebung weiterer Zuständigkeiten des RR. Alle diese Überlegungen wurden gegenstandslos durch das „Gesetz über die Aufhebung des Reichsrats“ vom 14. 2. 34. Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 294.

Zitierhinweis

Nr. 198 Der Reichsminister des Innern an sämtliche Reichsminister. 17. Juli 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d198>